

**Общество с ограниченной ответственностью
Санаторий «Кедр»**

Утверждаю
Генеральный директор
А.А. Попов
12
2025 г.



**Положение
о защите, хранении, уничтожении, обработке и передаче персональных данных работников,
клиентов гостиниц и санатория**

**Общество с ограниченной ответственностью
Санаторий «Кедр»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о защите, хранении, уничтожении, обработке и передаче персональных данных (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, а также Уставом ООО Санатория «Кедр» (далее – Оператор).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных данных, меры, направленные на обеспечение безопасности персональных данных в ООО Санатории «Кедр», а также права и обязанности Оператора персональных данных и субъектов персональных данных.

1.3. Настоящим Положением устанавливается порядок обработки персональных данных работников, Клиентов, для которых Оператором осуществляется весь спектр услуг.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Оператора, заключающих трудовой договор, а также иных лиц, осуществляющих обработку персональных данных, в том числе временно или по гражданско-правовому договору, а также Клиентов.

К персональным данным работника относятся:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- место жительства;
- место регистрации;
- дата регистрации;
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- сведения об образовании, в том числе данные об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации профессиональных образовательных программ медицинского образования, документах об образовании и (или) о квалификации, о договоре о целевом обучении, а также данные о сертификате специалиста или о прохождении аккредитации специалиста;
- наименование организации, осуществляющей медицинскую деятельность;
- занимаемая должность в организации, осуществляющей медицинскую деятельность;
- сведения о членстве в медицинских профессиональных некоммерческих организациях;

- иные сведения, необходимые работодателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных данных, с помощью которых можно идентифицировать субъекта персональных данных.

1.5. К персональным данным Клиента относятся:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- место жительства;
- место регистрации;
- дата регистрации;
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица;
- анамнез;
- диагноз;
- сведения об организации, осуществляющей медицинскую деятельность;
- вид оказанных медицинских услуг;
- условия оказания медицинских услуг;
- сроки оказания медицинских услуг;
- объем оказанных медицинских услуг, включая сведения об оказанных медицинских услугах;
- результат обращения за медицинскими услугами;
- сведения о проведенных медицинских экспертизах, медицинских осмотрах и медицинских освидетельствованиях и их результаты;
- примененные клинические рекомендации;
- сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших медицинскую помощь, проводивших медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования;
- иные сведения, необходимые обществу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных данных, с помощью которых можно идентифицировать субъекта персональных данных.

1.6. Сведения о факте обращения Клиента за оказанием санаторно-курортных услуг, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

1.7. Все персональные сведения о работниках и Клиентах Оператор может получить только от них самих. В случаях, когда Оператор получает необходимые персональные данные работников и Клиентов только у третьего лица, Оператор уведомляет об этом работников и Клиентов и получает от них письменное согласие.

1.8. Оператор сообщает работникам и Клиентам о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа работников и Клиентов дать письменное согласие на их получение.

1.9. Персональные данные работников и Клиентов являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Оператором или любым иным лицом в личных целях.

1.10. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Оператора, имеющими доступ к персональным данным.

1.11. Основные термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».

1.12. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным Клиента.

2. Обработка, хранение и передача персональных данных работника и Клиента

2.1. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работника, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

2.2. Обработка персональных данных Клиента осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг.

2.3. Оператор обрабатывает в информационных системах с использованием, а также без использования средств автоматизации следующие категории персональных данных работников, обеспечивает их защиту с учетом определенного типа угроз безопасности и уровня защищенности персональных данных:

Цель обработки персональных данных: **ведение кадрового и бухгалтерского учета.**

Категория персональных данных	Перечень персональных данных	Категория работников	Тип угрозы*	Уровень защищенности*	Срок обработки и хранения
общие и биометрические персональные данные	- фамилия, имя, отчество; - пол; - дата и место рождения; - гражданство; - данные документа, удостоверяющего личность; - место жительства; - место регистрации; - дата регистрации; - страховой номер индивидуального лицевого счета; - сведения об образовании; - фото; - видео.	все работники	2-й и 3-й тип	2-й уровень	До достижения цели обработки +5 лет

*Оператор обрабатывает и обеспечивает защиту с учетом определенного типа угроз безопасности и уровня защищенности персональных данных при использовании средств автоматизации.

2.4. Медицинская организация обрабатывает в информационных системах с использованием, а также без использования средств автоматизации следующие категории персональных данных Клиентов санатория, обеспечивают их защиту с учетом определенного типа угроз безопасности и уровня защищенности персональных данных:

Цель обработки персональных данных: **соблюдение требований законодательства в сфере охраны здоровья граждан.**

Категория персональных данных	Перечень персональных данных	Категория клиентов	Тип угрозы*	Уровень защищенности*	Срок обработки и хранения
-------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	---------------------------

общие и биометрические персональные данные	- фамилия, имя, отчество; - пол; - дата рождения; - место рождения; - гражданство; - данные документа, удостоверяющего личность; - место жительства; - место регистрации; - дата регистрации; - видео; - страховой номер индивидуального лицевого счета; - номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; - анамнез; - диагноз; - состояние здоровья.	все клиенты	3-й тип	2-й уровень	25 лет
--	--	-------------	---------	-------------	--------

* Оператор обрабатывает и обеспечивает защиту с учетом определенного типа угроз безопасности и уровня защищенности персональных данных при использовании средств автоматизации.

2.5. Гостиницы обрабатывают в информационных системах с использованием, а также без использования средств автоматизации следующие категории персональных данных Клиентов, обеспечивают их защиту с учетом определенного типа угроз безопасности и уровня защищенности персональных данных:

Цель обработки персональных данных: обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных.

Категория персональных данных	Перечень персональных данных	Категория клиентов	Тип угрозы*	Уровень защищенности*	Срок обработки и хранения
общие и биометрические персональные данные	- фамилия, имя, отчество; - пол; - дата рождения; - данные паспорта; - место жительства; - место регистрации; - номер контактного телефона; - видео; - данные о месте работы при брони-	все клиенты	3-й тип	2-й уровень	1 год с момента даты выезда

	ровании командируемых юр. лиц; Дополнительно для иностранных граждан: - данные визы; - данные миграционной карты; - данные вида на жительство; - данные разрешения на временное проживание.				
--	---	--	--	--	--

* Оператор обрабатывает и обеспечивает защиту с учетом определенного типа угроз безопасности и уровня защищенности персональных данных при использовании средств автоматизации.

2.6. При 2-м уровне защищенности персональных данных Оператор ограничивает доступ к содержанию электронного журнала сообщений, за исключением для должностных лиц (работников), которым сведения, содержащиеся в указанном журнале, необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей.

2.7. Оператор при обработке персональных данных работника или Клиента на бумажных носителях в целях обеспечения их защиты:

- назначает должностное лицо (работника), ответственного за обработку персональных данных;
- ограничивает доступ в помещения, в которых хранятся документы, содержащие персональные данные работников или Клиентов.

2.8. В целях обеспечения конфиденциальности документы, содержащие персональные данные работников, оформляются, ведутся и хранятся только работниками отдела кадров, бухгалтерии, а документы, содержащие персональные данные Клиентов санатория, оформляются, ведутся и хранятся только лечащими врачами и заместителем генерального директора, иными лицами назначенные приказом генерального директора. К персональным данным Клиентов гостиниц имеют доступ сотрудники, назначенные приказом генерального директора.

2.9. Работники отдела кадров, бухгалтерии, медицинские работники, допущенные к персональным данным работников или Клиентов, подписывают обязательства о неразглашении персональных данных. В противном случае до обработки персональных данных работников или Клиентов не допускаются.

2.10. Передача персональных данных работников и Клиентов между структурными подразделениями Оператора осуществляется в объеме, необходимом для исполнения трудовых договоров, соблюдения законодательства и выполнения функций этих подразделений.

2.11. Руководитель организации может передавать персональные данные работника или Клиента третьим лицам, только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника и Клиента, а также в случаях, установленных законодательством.

2.12. При передаче персональных данных работника или Клиента руководитель отдела кадров и руководитель организации обязаны получить письменное согласие субъекта на такую передачу.

2.13. При передаче персональных данных Оператор обязан предупредить получателей о том, что данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и потребовать от этих лиц подтверждения соблюдения данного условия.

2.14. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работников или Клиентов, по телефону, в связи с невозможностью идентификации лица, запрашивающего информацию, запрещается.

2.15. Персональные данные работника хранятся в отделе кадров, в сейфе на бумажных носителях: трудовая книжка, личная карточка и на электронных носителях с ограниченным доступом.

Право доступа к персональным данным работника имеют:

- руководитель организации;
- руководитель отдела кадров организации;
- сотрудники отдела кадров.

2.16. Персональные данные Клиента хранятся в архиве и информационных носителях, в закрытой архивной картотеке на бумажных носителях: санаторно-курортная карта и на электронных носителях с ограниченным доступом.

Право доступа к персональным данным Клиента санатория имеют: лечащий врач, заместитель генерального директора, иные лица, назначенные приказом генерального директора.

Право доступа к персональным данным Клиента гостиниц имеют доступ сотрудники, назначенные приказом генерального директора.

2.17. Оператор осуществляет передачу персональных данных работников и клиентов только при наличии согласия указанных лиц на обработку персональных данных, разрешенных ими для распространения.

2.18. Согласие работника или Клиента на обработку персональных данных, разрешенных ими для распространения, оформляется отдельно от иных согласий указанного лица на обработку его персональных данных.

2.19. Оператор обеспечивает работникам и Клиентам возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных этими лицами для распространения.

2.20. Молчание или бездействие работника или Клиента, ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения.

2.21. В согласии работника или Клиента на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения, работник или Клиент вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных общества неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц.

Отказ Оператора в установлении работником или Клиентом запретов и условий, предусмотренных в настоящем пункте, не допускается.

2.22. Оператор в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего согласия работника или Клиента публикует информацию об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных этим работником или Клиентом для распространения.

2.23. Установленные работником или Клиентом запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных им для распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством Российской Федерации.

2.24. Все сведения о передаче персональных данных работников и Клиентов учитываются для контроля правомерности использования данной информации лицами, ее получившими.

2.25. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается только в случаях, если работник или Клиент дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных или персональные данные сделаны общедоступными самим субъектом персональных данных.

3. Требования к помещениям, в которых производится обработка персональных данных

3.1. Размещение оборудования информационных систем персональных данных, специального оборудования и охрана помещений, в которых ведется работа с персональными данными, организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

3.2. Помещения, в которых располагаются технические средства информационных систем персональных данных или хранятся носители персональных данных, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Определение уровня специального оборудования помещения осуществляется специально создаваемой комиссией. По результатам определения класса и обследования помещения на предмет его соответствия такому классу составляются акты.

3.4. Кроме указанных мер по специальному оборудованию и охране помещений, в которых устанавливаются криптографические средства защиты информации или осуществляется их хранение, реализуются дополнительные требования, определяемые методическими документами Федеральной службы безопасности России.

4. Обязанности оператора по хранению и защите персональных данных работников и Клиентов

4.1. Оператор за свой счет обеспечивает защиту персональных данных работников и Клиентов от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. К таким мерам, в частности, относятся:

- 1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;
- 2) издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, определяющих для каждой цели обработки персональных данных категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. Такие документы и локальные акты не могут содержать положения, ограничивающие права субъектов персональных данных, а также возлагающие на общество не предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия и обязанности;

- 3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;

- 4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Закону о персональных данных и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике общества в отношении обработки персональных данных, ее локальным актам;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Закона о персональных данных, соотношение указанного вреда и принимаемых обществом мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных названным Федеральным законом;

б) ознакомление работников общества, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику общества в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

4.3. Оператор знакомит работников, Клиентов и их представителей с настоящим положением и их правами в области защиты персональных данных под расписку.

4.4. Оператор осуществляет передачу персональных данных работников и Клиентов только в соответствии с настоящим положением и законодательством Российской Федерации.

4.5. Оператор предоставляет персональные данные работников и Клиентов только уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим положением и законодательством Российской Федерации.

4.6. Оператор не вправе предоставлять персональные данные работников и Клиентов в коммерческих целях без их письменного согласия.

4.7. Оператор обеспечивает работникам и Клиентам свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.8. Оператор по требованию работника и Клиента предоставляет ему полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных.

5. Права работников и Клиентов на защиту их персональных данных

5.1. Работник или Клиент в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся в обществе, имеет право:

- получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, хранении и передаче;
- определять своих представителей для защиты своих персональных данных;
- на доступ к относящимся к нему медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями настоящего положения и законодательства Российской Федерации.

При отказе оператора исключить или исправить его персональные данные работник или Клиент вправе заявить в письменном виде о своем несогласии с соответствующим обоснованием;

- требовать от оператора извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника или Клиента, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

5.2. Если работник или Клиент считает, что общество осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Закона о персональных данных или иным образом нарушает его права и свободы, работник или Клиент вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

5.3. Работник или Клиент вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных им для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения положений Закона о персональных данных или обратиться с таким требованием в суд.

6. Обезличивание персональных данных при получении требования о предоставлении персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных

6.1. При получении требования о предоставлении персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, оператор обезличивает обрабатываемые ею персональные данные в соответствии с требованиями к обезличиванию персональных данных, методами обезличивания персональных данных и порядком обезличивания персональных данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2025 г. N 1154.

6.2. При обезличивании персональных данных оператор обеспечивает:

- соблюдение Правил обезличивания персональных данных и методов обезличивания персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2025 г. N 1154;
- раздельное хранение персональных данных и обезличенных данных;
- принятие мер по обеспечению безопасности обезличенных данных в соответствии с Законом о персональных данных;
- исключение из обезличенных данных информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
- использование алгоритмов и программы для электронных вычислительных машин для обезличивания персональных данных, обеспечивающих возможность предоставления обезличенных данных из информационной системы общества в государственную информационную систему Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, указанную в статье 13 Закона о персональных данных, без потери таких данных и (или) их изменения;
- возможность внесения изменений и дополнений в обезличенные данные, поддержку актуальности обезличенных данных и возможность повторного применения методов обезличивания персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2025 г. N 1154, без возможности преобразования обезличенных данных к исходному виду, позволяющему определить их принадлежность конкретному работнику или клиенту, а также целостность массива обезличенных данных и их соответствие требованию о предоставлении обезличенных данных.

6.3. Выполнение оператора требований к обезличиванию должно исключить наличие в персональных данных, полученных в результате обезличивания, информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

6.4. Оператор в соответствии с требованием о предоставлении персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, предоставляет такие персональные данные, в государственную информационную систему уполномоченного органа в сфере регулирования информационных технологий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности.

7. Порядок уничтожения, блокирования персональных данных

7.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении работника или Клиента оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому работнику или Клиенту, с момента такого обращения на период проверки.

7.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении работника или Клиента оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому работнику или Клиенту, с момента такого обращения на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы работника или Клиента, или третьих лиц.

7.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных общество на основании сведений, представленных работником или Клиентом, или иных необходимых документов

уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

7.4. В случае поступления требования работника или Клиента о прекращении распространения его персональных данных передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных таким работником или Клиентом для распространения, должна быть прекращена в течение трех рабочих дней с момента получения такого требования.

Действие согласия работника или Клиента на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения, прекращается с момента поступления оператору указанного требования.

7.5. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой оператором, он в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных.

7.6. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, общество в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, уничтожает такие персональные данные.

7.7. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор уведомляет работника или клиента.

7.8. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав работника или Клиента, общество с момента выявления такого инцидента, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным лицом уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных:

- в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах и предполагаемом вреде, повлекших нарушение прав работника или Клиента, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставляет сведения о лице, уполномоченном обществом на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;

- в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставляет сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).

7.9. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством.

7.10. В случае отзыва работником или Клиентом согласия на обработку его персональных данных общество прекращает их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено законодательством.

7.11. В случае обращения работника или Клиента к оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения ей соответствующего требования, прекращает их обработку, за исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных данных.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления обществом в адрес работника или клиента мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

7.12. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в пунктах 7.4-7.11 настоящего положения, оператор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7.13. После истечения срока нормативного хранения документов, содержащих персональные данные работника или Клиента, или при наступлении иных законных оснований документы подлежат уничтожению.

7.14. Оператор для этих целей создает экспертную комиссию и проводит экспертизу ценности документов.

7.15. По результатам экспертизы документы, содержащие персональные данные работника или Клиента и подлежащие уничтожению:

- на бумажном носителе - уничтожаются путем сжигания или измельчения в шредере;
- в электронном виде - стираются с информационных носителей либо физически уничтожаются сами носители, на которых хранится информация.

7.16. В случае если обработка персональных данных осуществлялась оператором без использования средств автоматизации, документом, подтверждающим уничтожение персональных данных работников или клиентов, является акт об уничтожении персональных данных.

7.17. В случае если обработка персональных данных осуществлялась оператором с использованием средств автоматизации, документами, подтверждающими уничтожение персональных данных работников или клиентов, являются акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работников и Клиентов

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника или клиента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Моральный вред, причиненный работнику или клиенту вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Законом о персональных данных, а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с названным Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных работником или клиентом убытков.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.

9.2. Оператор обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу.

9.3. Настоящее положение доводится до сведения всех работников персонально под роспись.

9.4. Настоящее положение доводится до сведения всех Клиентов через официальный сайт санатория.

Исполнитель:
Экономист



А.С. Ваняркина

Согласовано:
Начальник юридического отдела
АО «Саянскхимпласт»



Г.Г. Сергеева

Главный специалист по финансовой работе



В.П. Горбачев